

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1438/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางทัศนีย์ วิบูลย์ธนภักดิ์	โจทก์
	นางเพ็ญทิวา ชีวะสุขะ	จำเลย
	นางเพ็ญทิวา ชีวะสุขะ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา แต่บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไปจึงขอถอนฎีกา เพื่อจะได้รับการอภัยโทษ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นางทัศนีย์วิบูลย์ธนภักดิ์ ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ลงโทษจำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิต ฯลฯ คืบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางให้ ทายาทของผู้ตาย ของกลางนอกจากนั้นให้ริบเสียตามกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยไว้ 20 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 131)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 133)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ